乌拉特前旗市场监督管理局
行政处罚决定书

乌前市监处罚〔2026〕23号

当事人：乌拉特前旗西山咀卫生院（乌拉特前旗西山咀妇幼保健计划生育服务站）

主体资格证照名称：事业单位法人证书

统一社会信用代码：152824********4532

住所：乌拉特前旗乌拉山镇

法定代表人：赵*玉

身份证件号码：152824********3636

2025年12月10日，我局执法人员按照医疗保障百日行动工作安排，依据《内蒙古自治区医疗服务项目规范与价格》（2021版）、《关于落实肝功生化累检测试剂医用耗材集中带量采购和使用工作的通知》（内医保办字[2023]136号）、《关于调整部分检验类项目价格的通知》（内医保办字[2024]98号）文件规定对乌拉特前旗西山咀卫生院（乌拉特前旗西山咀妇幼保健计划生育服务站）医疗项目收费情况进行检查，发现2023年1月1日至2024年11月8日，当事人共多收取门诊患者化验费用：4362.95元。2025年12月16日将该案件交办于乌拉特前旗西街市场监督管理

所办理，2025 年 12 月 23 日，执法人员对当事人的委托代理人进行询问，确认上述多收取门诊患者化验费用的情况属实。当事人多收取门诊患者化验费用的行为属于《价格违法行为行政处罚规定》第九条第（六）项规定的不执行政府指导价的违法行为，其行为违反了《中华人民共和国价格法》第十二条的规定，构成不执行政府指导价的违法行为。为了进一步查清事实，局领导于 2025 年 12 月 23 日批准立案调查。

经查：经查：1、当事人乌拉特前旗西山咀卫生院（乌拉特前旗西山咀妇幼保健计划生育服务站）2023 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 28 日，门诊患者化验收费存在以下问题：（1）、血液总蛋白测定：收取 79 人次，单价 4.5 元/人次，应收：79 人次×4.5 元/人次=355.5 元，实收 710 元，多收：710 元-355.5 元=354.5 元；（2）、血液肌酐(Cr)测定：收取 57 人次，单价 4.5 元/人次，应收：57 人次×4.5 元/人次=256.5 元，实收 450 元，多收：450 元-256.5 元=193.5 元；（3）低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)测定：收取 64 人次，单价 6.3 元/人次，应收：64 人次×6.3 元/人次=403.2 元，实收 580 元，多收：580 元-403.2 元=176.8 元；（4）高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)测定(干化学法)测定：收取 64 人次，单价 6.3 元/人次，应收：64 人次×6.3 元/人次=403.2 元，实收 580 元，多收：580 元-403.2 元=176.8 元；（5）总胆固醇(TC)测定：收取 64 人次，单价 4.5 元/人次，应收：64 人次×4.5 元/

人次=288 元，实收 580 元，多收：580 元-288 元=292 元；2023 年 1 月 1 日至 2024 年 9 月 28 日，当事人共多收取门诊患者化验费用：354.5 元+193.5 元+176.8 元+176.8 元+292=1193.6 元。

2、 2023 年 9 月 29 日至 2024 年 11 月 8 日，该院门诊患者化验收费存在以下问题：（1）甲型肝炎抗体(抗 HAV)测定：收取 81 人次，单价 12.6 元/人次，应收：81 人次×12.6 元/人次=1020.6 元，实收 1650.6 元，多收：1650.6 元-1020.6 元=630 元；（2）戊型肝炎抗体(抗 HEV)测定：收取 36 人次，单价 24.3 元/人次，应收：36 人次×24.3 元/人次=874.8 元，实收 1190.7 元，多收：1190.7 元-874.8 元=315.9 元；（3）低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)测定：收取 70 人次，单价 3.5 元/人次，应收：70 人次×3.5 元/人次=245 元，实收 627 元，多收：627 元-245 元=382 元；（4）血液总蛋白(TP)测定：收取 96 人次，单价 3.5 元/人次，应收：96 人次×3.5 元/人次=336 元，实收 872.05 元，多收：872.05 元-336 元=536.05 元；（5）高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)测定(干化学法)测定：收取 70 人次，单价 3.5 元/人次，应收：70 人次×3.5 元/人次=245 元，实收 627 元，多收：627 元-245 元=382 元；（6）总胆固醇(TC)测定：收取 70 人次，单价 3.5 元/人次，应收：70 人次×3.5 元/人次=245 元，实收 627 元，多收：627 元-245 元=382 元；（7）甘油三酯(TG)测定：收取 69 人次，单价 3.5 元/人次，应收：69 人次×3.5 元/人次=241.5 元，实收 391.3

元，多收：391.3 元-241.5 元=149.8 元；（8）血液γ-谷氨酰基转移酶(GGT)测定：收取 96 人次，单价 3.5 元/人次，应收：96 人次×3.5 元/人次=336 元，实收 557.55 元，多收：557.55 元-336 元=221.55 元；（9）血液肌酐(Cr)测定：收取 32 人次，单价 4.5 元/人次，应收：32 人次×4.5 元/人次=144 元，实收 314.05 元，多收：314.05 元-144 元=170.05 元；　2023 年 9 月 29 日至 2024 年 11 月 8 日，当事人共多收取门诊患者化验费用：630 元+315.9 元+382 元+536.05 元+382+382 元+149.8 元+221.55 元+170.05 元=3169.35 元。

2023 年 1 月 1 日至 2024 年 11 月 8 日，当事人乌拉特前旗西山咀卫生院（乌拉特前旗西山咀妇幼保健计划生育服务站）共多收取门诊患者化验费用：4362.95 元。当事人违法所得：4362.95 元。

依据《中华人民共和国价格法》第四十一条“经营者因价格违法行为致使消费者或者其他经营者多付价款的，应当退还多付部分；造成损害的，应当依法承担赔偿责任。”的规定，我局于 2025 年 12 月 23 日给当事人下达了《责令退款通知书》，责令当事人自收到本通知书之日起 15 日内，将住院患者多付的价款 4362.95 元退还给门诊患者。当事人通过张贴公示的方式进行退费，截止 2026 年 1 月 8 日，该院未退还门诊患者多收取费用 4362.95 元。

上述事实，主要有以下证据证明：

证据一：2025 年 12 月 16 日，《乌拉特前旗市场监督管理局案件交办通知书》乌前市监价竞交办〔2025〕01 号文件一份，证明案件来源。。

证据二：2025 年 12 月 10 日，我局执法人员在乌拉特前旗西山咀卫生院（乌拉特前旗西山咀妇幼保健计划生育服务站）现场进行检查并制作的《现场笔录》1 份，证明对当事人进行检查的时间、地点、基本情况；

证据三：2025 年 12 月 10 日，当事人的委托代理人提供的乌拉特前旗西山咀卫生院（乌拉特前旗西山咀妇幼保健计划生育服务站)《医疗机构执业许可证》复印件 1 份、《事业单位法人证书》复印件 1 份、法定代表人身份证复印件 1 份，证明当事人主体经营资格和所核准的诊疗科目、合法经营权、法定代表人符合承担法律责任的主体资格；

证据四：2025 年 12 月 10 日，当事人的委托代理人提供授权委托书 1 份，委托代理人身份证复印件 1 份，证明授权委托书真实有效，委托代理人身份及受委托权限；

证据五：2025 年 12 月 10 日，我局执法人员在乌拉特前旗西山咀卫生院（乌拉特前旗西山咀妇幼保健计划生育服务站）调取的 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 11 月 8 日门诊患者的检验报告单 15 份，门诊费用明细清单 15 份，数据汇总表 1 份。证明当事人

在2023年1月1日至2024年11月8日期间，向门诊患者违法收取医疗项目费用的标准、金额；

证据六：2025年12月23日，执法人员对当事人的委托代理人进行第一次询问制作的《询问笔录》1份，证明对2023年1月1日至2024年11月8日期间，当事人多收取门诊患者化验费用：4362.95元的违法收费具体情况的确认；

证据七：2025年12月23日，执法人员向当事人下达《责令退款通知书》1份，责令当事人限期退还多收取门诊患者化验费用：4362.95元；

证据八：2026年1月12日，执法人员对当事人的委托代理人进行第二次询问制作的《询问笔录》1份，证明当事人未退还多收取门诊患者化验费用的情况；

证据九：2026年1月12日，当事人的委托代理人提供退款公告照片4张，《乌拉特前旗西山咀卫生院退费公示》1份，未退还多收价款的情况说明《西山咀卫生院关于收费问题整改群里反馈报告》1份，证明当事人未退还多收取门诊患者化验费用的情况；

2026年1月26日，我局向当事人送达了乌拉特前旗市场监督管理局《行政处罚告知书》乌前市监罚告〔2026〕14号，告知当事人我局拟作出行政处罚的事实、理由、依据，并告知当事人依法享有陈述、申辩的权利。当事人收到《行政处罚告知书》后，

在法定期限内未提出陈述、申辩。

本局认为，《中华人民共和国价格法》第十二条，经营者进行价格活动，应当遵守法律、法规，执行依法制定的政府指导价、政府定价和法定的价格干预措施、紧急措施。

本案调查过程中，鉴于当事人能够主动认识到行为的违法性，且积极主动配合案件调查，违法行为尚未造成社会危害后果，从轻处罚能够起到教育作用。本机关认为当事人的行为符合《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条第（一）项“当事人有下列情形之一，应当从轻或者减轻行政处罚：（一）主动消除或者减轻违法行为危害后果的”的规定，和《内蒙古自治区市场监督管理局行政处罚裁量权适用规则》第十四条第（一）项“当事人有下列情形之一的，可以依法从轻行政处罚：（一）积极配合市场监督管理部门调查，如实陈述违法事实并主动提供证据材料的”规定的从轻处罚情形，决定对当事人的行为予以从轻处罚。

综上，当事人上述行为违反了经营者不执行政府指导价、政府定价的行为依据依据《中华人民共和国价格法》第三十九条“经营者不执行政府指导价、政府定价以及法定的价格干预措施、紧急措施的，责令改正，没收违法所得，可以并处违法所得五倍以下的罚款；没有违法所得的，可以处以罚款；情节严重的，责令停业整顿。”、《价格违法行为行政处罚规定》第十六条“本规定第四条至第十三条规定中的违法所得，属于价格法第四十一

条规定的消费者或者其他经营者多付价款的，责令经营者限期退还。难以查找多付价款的消费者或者其他经营者的，责令公告查找。经营者拒不按照前款规定退还消费者或者其他经营者多付的价款，以及期限届满没有退还消费者或者其他经营者多付的价款，由政府价格主管部门予以没收，消费者或者其他经营者要求退还时，由经营者依法承担民事责任。”及《价格违法行为行政处罚规定》第九条第（六）项“经营者不执行政府指导价、政府定价，有下列行为之一的，责令改正，没收违法所得，并处违法所得5倍以下的罚款；没有违法所得的，处5万元以上50万元以下的罚款，情节较重的处50万元以上200万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿：（六）采取分解收费项目、重复收费、扩大收费范围等方式变相提高收费标准的”的规定，进行处罚。责令当事人改正违法行为，并决定作出以下行政处罚：

综上，当事人上述行为违反了《中华人民共和国价格法》第十二条的规定，构成不执行政府指导价的违法事实，现责令当事人改正上述违法行为，依据《中华人民共和国价格法》第三十九条、《价格违法行为行政处罚规定》第十六条及《价格违法行为行政处罚规定》第九条第（六）项的规定，决定处罚如下：

一、没收违法所得：4362.95元（肆仟叁佰陆拾贰元玖角伍分）；

二、罚款：4362.95元（肆仟叁佰陆拾贰元玖角伍分）。

共计：8725.9 元（捌仟柒佰贰拾伍元玖角）

请于收到本处罚决定之日起十五日内，凭内蒙古自治区非税收入电子缴款通知书的缴款识别码到 信用联社、邮政储蓄银行、农业银行、建设银行、银联云闪付银行或者通过电子支付系统缴纳罚没款。逾期不缴纳罚款的，依据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条的规定，本局可每日按罚款数额的百分之三加处罚款，并依法申请人民法院强制执行。

如对本行政处罚决定不服，可在收到本处罚决定书之日起六十日内向乌拉特前旗人民政府申请行政复议；也可以在六个月内依法向乌拉特前旗人民法院提起行政诉讼。复议和诉讼期间，行政处罚不停止执行。

乌拉特前旗市场监督管理局

（盖章）

2026 年 2 月 9 日

（市场监督管理部门将依法向社会公开行政处罚决定信息）

本文书一式两份，一份送达，一份归档 。